+ Không có chế tài nào được thỏa thuận để áp dụng khi Công ty TJX vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho Công ty A nhằm khắc phục hậu quả.

– Đề xuất giải pháp:

+ Thỏa thuận nội dung Công ty TJX phải mở L/C không hủy ngang và cung cấp cho Công ty A trong một thời hạn cụ thể trước khi Công ty A giao hàng;

+ Thỏa thuận nội dung liên quan đến phạt vi phạm và tiền lãi chậm thanh toán khi Công ty TJX chậm thanh toán cho Công ty A (cần thỏa thuận cụ thể mức phạt vi phạm và lãi suất);

Hoặc tốt nhất là thỏa thuận về việc Công ty TJX hoàn tất việc thanh toán 80% giá trị hợp đồng còn lại thì mới phát sinh nghĩa vụ giao hàng của Công ty A.

Câu hỏi 3:

Những điều khoản cần bổ sung trong hợp đồng mua bán này là:

+ Các đề xuất đã được nêu tại câu hỏi 2;

+ Điều khoản thỏa thuận về pháp luật áp dụng;

+ Điều khoản thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp;

+ Một số điều khoản khác như: bảo hiểm hàng hóa; bảo hành; thời gian khiếu nại; trách nhiệm do giao thừa hàng, thiếu hàng, không đúng chủng loại, quy cách; trách nhiệm giao chứng từ liên quan lô hàng; thời điểm chuyển rủi ro; bên chịu chi phí vận chuyển; …

Câu hỏi số 4:

Muốn có phương án tư vấn tốt nhất cho Công ty A, thì trước hết cần làm rõ, nếu khởi kiện thì Công ty A khởi kiện Công ty TJX về việc gì, mong muốn được giải quyết vấn đề gì. Từ đó, mới tìm căn cứ xác định quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty A có bị Công ty TJX xâm phạm hay không, có phát sinh quyền khởi kiện hay không.

Trường hợp, đã xác định được Công ty A có quyền khởi kiện thì xem xét, đánh giá sẽ khởi kiện tại cơ quan nào. Trong hợp đồng mua bán hàng, hai bên không thỏa thuận về việc sẽ giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài. Do đó, Công ty A có thể khởi kiện Công ty TJX tại Tòa án nhân dân tại Việt Nam và luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý: điểm đ, khoản 1 Điều 469 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; khoản 1, khoản 2 Điều 683 Bộ luật dân sự 2015.